

PLAN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA LABORAL

(WVPP) — Código Laboral de California § 6401.9 / SB 553

M&S LLC — Oakland

Esta es una traducción al español para su conveniencia. En caso de discrepancia, la versión en inglés prevalece.

1. Responsabilidad

el Gerente General es responsable de implementar y mantener este Plan, y es la persona a quien dirigir preguntas.

2. Alcance y definiciones

Este Plan aplica a todos los empleados en Oakland. “Violencia laboral” significa cualquier acto o amenaza de fuerza física, o cualquier amenaza que cree un temor razonable de daño, contra un empleado en el trabajo — cause o no lesión. Incluye los cuatro tipos de Cal/OSHA: Tipo 1 (por una persona sin asunto legítimo en el lugar de trabajo), Tipo 2 (por un cliente o invitado), Tipo 3 (por un empleado actual o anterior) y Tipo 4 (por una persona con relación personal con un empleado). No incluye la defensa propia lícita.

3. Participación de los empleados

Los empleados y sus representantes participan en el desarrollo e implementación de este Plan, incluyendo la identificación de peligros, el diseño de la capacitación y la revisión de incidentes. Los empleados pueden dar su opinión a el Gerente General en cualquier momento, incluso de forma anónima.

4. Coordinación con otros empleadores

Cuando empleados de otros empleadores (proveedores, contratistas, repartidores, trabajadores de agencias temporales) trabajen en nuestro sitio, el Gerente General coordinará sobre este Plan y sobre los procedimientos de reporte y respuesta.

5. Reportes — sin represalias

Reporte cualquier incidente, amenaza o preocupación de violencia laboral de inmediato a el Gerente General o a cualquier gerente, o a la policía (911) en una emergencia. Los reportes pueden hacerse verbalmente, por escrito o de forma anónima. La Empresa prohíbe las represalias contra cualquier persona que reporte una preocupación o participe en la respuesta.

6. Cómo nos comunicamos con los empleados

La Empresa se comunica con los empleados sobre asuntos de violencia laboral mediante reuniones de turno, avisos publicados y notificación directa, incluyendo cómo reportar preocupaciones sin temor a represalias y cómo obtener una copia gratuita de este Plan.

7. Respuesta a emergencias

En una emergencia violenta o de amenaza activa: llame al 911, póngase a salvo junto con los demás, siga los procedimientos de evacuación y refugio del sitio, y alerte al gerente de turno. El gerente contará al personal, asistirá a los servicios de emergencia y organizará apoyo para cualquier persona afectada.

8. Identificación, evaluación y corrección de peligros

La Empresa identifica y evalúa los peligros de violencia laboral — al adoptar el Plan, periódicamente, cuando se reporta un peligro nuevo o no reconocido, y después de un incidente — considerando factores como el manejo de efectivo, horarios nocturnos, trabajo en solitario, interacciones con clientes y la disposición del local. Los peligros identificados se corrigen oportunamente; se usan medidas provisionales hasta que las correcciones permanentes estén en su lugar.

9. Respuesta e investigación posterior al incidente

Después de cualquier incidente, la Empresa brindará atención médica y apoyo apropiados, investigará (entrevistará a los involucrados, revisará la evidencia y cualquier video), registrará el incidente en el Registro de Incidentes Violentos y evaluará si se necesitan correcciones al Plan o a los peligros.

10. Capacitación

Todos los empleados reciben capacitación sobre este Plan cuando se establece, anualmente, cuando se identifican nuevos peligros y cuando el Plan cambia. La capacitación cubre el Plan y cómo obtener una copia; cómo reportar; los cuatro tipos de violencia laboral y los peligros específicos del sitio; y cómo participar en el Plan. Los registros de capacitación se conservan al menos un año.

11. Conservación de registros

La Empresa conserva: registros de identificación/evaluación/corrección de peligros (≥5 años); registros de capacitación (≥1 año); y el Registro de Incidentes Violentos (≥5 años). Los registros están disponibles para los empleados y sus representantes a solicitud, conforme a la ley.

12. Revisión

La Empresa revisa este Plan al menos anualmente, después de cualquier incidente y cuando se identifique una deficiencia, y lo revisa según sea necesario.

Registro de Incidentes Violentos

Complete un registro por CADA incidente de violencia laboral, haya o no lesionados. NO registre información de identificación personal de ninguna persona involucrada. Conserve al menos 5 años.

Fecha y hora del incidente	
Lugar donde ocurrió	
Tipo de violencia laboral (1 / 2 / 3 / 4)	
¿Fue un ataque físico o una amenaza?	
¿Hubo armas u otros objetos involucrados?	
¿Fue una agresión sexual?	
Quién lo cometió (extraño, cliente/ invitado, compañero, relación personal) — sin nombres/PII	
Circunstancias / descripción detallada	
Dónde ocurrió (comedor, cocina, estacionamiento, etc.)	
Consecuencias / acciones correctivas (seguridad o policía contactada; acciones tomadas)	
Persona que completó este registro (nombre/cargo)	
Fecha en que se completó el registro	